מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י״ז באדר התשע״ח
4 במרץ 2018

חוזר ביטוח 2018-1-4
סיווג: בריאות

תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3 - עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו- 40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח**), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

בהתאם להוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3 - עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט (להלן – **החוזר המאוחד**) חברת ביטוח נדרשת לשלוח הודעות למבוטחים במועד חידוש הביטוח, בין היתר, על מנת ליידע את המבוטח בשינויים בתנאי הביטוח ובדמי הביטוח ובמקרים מסוימים אף לקבל את הסכמת המבוטח לחידוש. מוצע לתקן את החוזר המאוחד ולאפשר למבוטחים לקבל הודעות מחברות הביטוח בצורה נגישה ונוחה, הן באמצעות דואר אלקטרוני והן באמצעות מסרונים לטלפון הנייד. זאת כחלק ממדיניות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **רשות שוק ההון**) לעודד שימוש באמצעים דיגיטליים בממשקים שבין חברת הביטוח למבוטח. להלן עיקרי השינויים בתיקון החוזר המאוחד:

א. מתן אפשרות לחברת הביטוח לשלוח הודעה ראשונה באמצעות דואר אלקטרוני;

ב. במקרה שבו אין שינויים בתנאי הביטוח ובדמי הביטוח, מתן אפשרות לחברת הביטוח לשלוח הודעה ראשונה באמצעות מסרון;

ג. על מנת להעלות את מודעות המבוטחים לשינויים בתנאי הביטוח או בדמי הביטוח, במקרה שישנם שינויים בהם נדרשת הסכמתו המפורשת של המבוטח, מוצע לחייב את חברת הביטוח לשלוח למבוטח מסרון הכולל קישור להודעה שנשלחה, בנוסף להודעה הראשונה והשניה,;

ד. חיוב חברת הביטוח לכלול בהודעות כאמור אפשרות למענה באותם אמצעים, על מנת לאפשר למבוטח להגיב באופן פשוט ונוח.

2. הוראות

בחוזר המאוחד שער 6 חלק 3 יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה.

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על תכניות לביטוח בריאות פרט.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

4. **תחילה**

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומן.

5. **הוראת מעבר**

על אף האמור בסעיף 4 לחוזר, צורף מבוטח לביטוח בתקופה שבין חודש פברואר 2018 לבין חודש יוני 2018, לא תהיה חברת הביטוח חייבת לשלוח למבוטח, במועד חידוש הפוליסה, דף פרטי ביטוח וטופס גילוי נאות.

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח- תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3

מונח	הגדרה
אמצעי דיגיטלי	כתובת דואר אלקטרוני או מסרון למספר טלפון נייד, ככל שמספר הטלפון הנייד מקבל הודעות טקסט;
ביטוח סיעודי לחברי קופ"ח[1]	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
ביטוח סיעודי קבוצתי[2]	ביטוח שעורך בעל פוליסה עבור חבריו, למעט בעל פוליסה שהוא קופת חולים;
בן משפחה קרוב[3]	לרבות בן או בת זוג של מבוטח, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו;
גבול אחריות[4]	סכום הכיסוי המקסימלי אותו מתחייבת חברת ביטוח לשלם למבוטח בקרות מקרה ביטוח בהתאם לתנאי הביטוח;
הצטרפות לראשונה לביטוח[5]	הצטרפות מבוטח לביטוח סיעודי קבוצתי כלשהו, ששווק לראשונה או חודש לראשונה אחרי 1 בספטמבר 2017, אשר החל ממנה הוא מבוטח ברצף;
השתלה[6]	כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, או השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח; השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי, בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישראל. במקרה בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה הקודמת להשתלת לב מגופו של אדם אחר, יחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד;
זכות המשכיות לפוליסת פרט	כמשמעותה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
חבילה[7]	מספר תכניות לביטוח בריאות המשווקות ביחד, בין אם נעשו לפי תכנית בסיס ובין אם שנעשו לפי תכנית נוספת;

[1] מקור: מתוך חוזר 2015-1-16 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 ביטוח סיעודי" שתחילתו על תוכניות שישווקו החל מיום 1 ינואר 2019 על תוכניות שישווקו החל;

[2] מקור: מתוך חוזר 2017-1-8 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 - תיקונים לגבי ביטוח סיעודי" (מיום 21.5.2017) שתחילתו ביום 1 בספטמבר 2017;

[3] **מקור**: מתוך חוזר 2016-1-26 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);

[4] **מקור**: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);

[5] מקור: מתוך חוזר 2017-1-8 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 - תיקונים לגבי ביטוח סיעודי" (מיום 21.5.2017) שתחילתו ביום 1 בספטמבר 2017;

[6] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";

[7] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

כיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון'[8]	כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל;
כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים[9]	תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, היינו תכנית שמתחשבת בזכויות הניתנות במסגרת תכנית השב"ן לביצוע ניתוחים פרטיים;
מבוטח זכאי	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
מחלה קשה[10]	מחלה קשה, אירוע רפואי חמור או פרוצדורה רפואית משמעותית, שנהוג לכסותם בביטוח מסוג מחלות קשות;
מצב רפואי קודם[11]	מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ או במשך ששת החדשים שקדמו לצאתו, ולמעט כאשר קבלת הטיפול היתה מטרת הנסיעה;
משפחה גרעינית[12]	בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם;
ניתוח[13]	פעולה פולשנית-חדירתית (Invasive Procedure) החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח; במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות-חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, וכן הראית אברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול;
ניתוח אלקטיבי[14]	ניתוח שהצורך בו היה צפוי, ואשר קבלתו של המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא שהמבוטח הופנה לניתוח על ידי רופא מומחה ממרפאה (לרבות מרפאת חוץ של בית החולים);
סל טיפולים[15]	לעניין ביטוחי שינויים - קבוצת טיפולים שקובצו ומהווים פרק בתכנית הביטוח (לדוגמה: סל בסיסי - הכולל טיפולים משמרים בלבד, סל מורחב - הכולל גם טיפולים משקמים, סל הכולל טיפולים אורתודנטים וכדומה);

[8] מקור: חוזר 2007-1-6 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים";
[9] מקור: חוזר 2007-1-6 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים";
[10] מקור: חוזר 2013-1-6 " עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות"`
[11] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);
[12] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);
[13] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";
[14] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";
[15] חוזר 2012-1-4 "ביטוח שיניים";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

עלייה או שינוי בדמי הביטוח[16]	לעניין סעיף קטן 2.2.1 – למעט שינוי הנובע מהצמדה למדד שנקבע בתכנית או בשל מעבר בין קבוצות גיל או בשל סיום הנחה שניתנה לתקופה קצובה, כפי שפורטו בטבלת דמי הביטוח האחרונה שנמסרה למבוטח;
ערך מסולק[17]	סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;
ערך פדיון[18]	סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;
פוליסה[19]	פוליסה לביטוח בריאות שנעשתה לפי תכנית בסיס ותכנית נוספת, לרבות פוליסה שנעשתה לפי חבילה;
פוליסה מזכה אחרונה	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
פוליסת המשך	כמשמעותה בסעיף 11(א) להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
פעולות ADL[20]	פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living) המפורטות בפסקת משנה (א)(1) בסעיף קטן 2.1.6;
פרמיה מוגדלת[21]	פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;
פרמיה קבועה[22]	פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;
קרן המבוטחים	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
רצף ביטוחי[23]	צירוף לביטוח ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי וללא תקופת אכשרה;

[16] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";
[17] חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[18] חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[19] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";
[20] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[21] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[22] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[23] מקור: חוזר 2013-1-6 " עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

שתל[24]	כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח (כגון: עדשה, פרק ירך וכו'), למעט תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה;
תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב[25]	תקרת שיפוי או תשלום פיצוי בגין מקרה ביטוח המכוסה בתכנית ביטוח, אשר אינם נקובים בסכום כספי;
תכנית בסיס[26]	תכנית ביטוח בריאות שלאחר שעמדה בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, חברת ביטוח רשאית להנהיגה כתכנית בפני עצמה (ללא תלות ברכישת תכנית אחרת);
תכנית נוספת[27]	תכנית ביטוח בריאות או כתב שירות בביטוח בריאות שחברת ביטוח רשאית להנהיגם בהתאם לסעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, רק כנלווים לתכנית בסיס;
תקופת תשלום תגמולי ביטוח[28]	מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח;

[24] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";
[25] מקור: חוזר 2011-1-2 "פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות";
[26] מקור: חוזר 2015-1-20 "אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט";
[27] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח תאונות פרט";
[28] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

4.2.1 הוראות לכלל הענפים

סימן א' : פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות[29] [30]

(א) על אף האמור בפסקה (א) בסימן (ב) בסעיף קטן 4.1.1, חברת ביטוח רשאית להגביל את הנגישות לפירוט תגמולי הביטוח אשר יוצג באתר האינטרנט בתכניות לביטוח בריאות פרט הכוללות תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב, ואשר חברת הביטוח אינה ממשיך לשווקן במתכונת התשלום האמורה לאחר יום תחילתן של הוראות אלו - למבוטחים קיימים בלבד.

(ב) הוגבלה הנגישות כאמור בפסקה (א), תאפשר חברת הביטוח נגישות לפירוט תגמולי הביטוח לכל מי שמבוטח בתכניות הביטוח האמורות (כגון באמצעות סיסמה שתועבר מראש לידיעת כל אחד מהמבוטחים, ואשר באמצעותה יוכלו המבוטחים לעיין בפירוט תגמולי הביטוח אשר יוצג באתר האינטרנט של חברת הביטוח).

סימן ב' : עקרונות לשינוי תעריפים בביטוח בריאות עבור מבוטחים קיימים[31,32]

(א) הגשת בקשה לשינוי תעריף ביטוח :

(1) על חברת הביטוח לבצע לפחות אחת לחמש שנים מיום אישור התעריף האחרון בדיקה בדבר הצורך בעדכון התעריפים (הן כלפי מעלה והן כלפי מטה).

(2) לגבי פוליסות ביטוח שהוגשו החל מיום 1.1.2003 - תנאי להגשת בקשה לשינוי בתעריף הביטוח הוא שבמועד הפעלת התעריף המקורי הגישה חברת הביטוח לממונה על שוק ההון נספח אקטוארי, שבו פירטה את מודל התמחור הכולל את כל ההנחות הקיימות במודל האמור, בהתאם להוראות "סימן (א) שבסעיף קטן 1.2.1 : "נספח אקטוארי בביטוחי בריאות" עניין תכנית בריאות חדשה.

(3) לגבי פוליסות ששווקו עד ליום 1.1.2003 - תנאי להגשת בקשה לשינוי בתעריף הביטוח הוא שבמועד הפעלת התעריף המקורי הגישה חברת הביטוח לממונה על שוק ההון נספח אקטוארי הכולל את מודל התמחור של התכנית.

(4) חברת הביטוח תגיש לממונה על שוק ההון נספח אקטוארי מלא בהתאם להוראות "סימן (א) שבסעיף קטן 1.2.1 : "נספח אקטוארי בביטוחי בריאות" שעניינו שינויים בדמי הביטוח בתכנית קיימת. הנספח האקטוארי יוגש על בסיס האומדן הטוב ביותר של התביעות התלויות והעתודות.

(5) במקרה שבו חברת ביטוח משנה מעורב בתמחור התעריף החדש, יש להביא זאת לידי ביטוי בפירוט הנתונים בנספח האקטוארי.

(6) האקטואר יצהיר בנספח האקטוארי כדלקמן : "אני מצהיר כי התעריפים החדשים המוגשים לממונה על שוק ההון נקבעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון לעניין עקרונות לשינוי תעריפים בביטוח בריאות עבור מבוטחים קיימים, מסתמכים על כללים

---

[29] **מקור** : מתוך חוזר 2-1-2011 "פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות" (מיום 2.8.2011) (סעיף 4א(2), 4ב) – תחילה : 1.3.2012

[30] חל על כל ביטוחי הבריאות למעט כיסויים ביטוחיים לפרוצדורות רפואיות המבוצעות בחו"ל;

[31] **מקור** : מתוך חוזר 22-1-2015 "עקרונות לשינוי תעריפים בביטוח בריאות למבוטחים קיימים" (מיום 24.9.2015) (סעיף 2)– מועד תחילה 24.9.2015;

[32] הוראות אלו אינן חלות על ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח עובדים זרים. כמו כן, הוראות חוזר זה לא יחולו על פוליסות לביטוח מפני מחלות ואשפוז, שיחודשו או ישווקו החל מיום 1 בפברואר 2016, למעט ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי וביטוח שיניים.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

אקטואריים מבוססים וכן מהווים אומדן של העלויות הצפויות. בנוסף, אני מצהיר כי התעריפים הנם מספיקים (לחילופין, כי החברה הפרישה עתודות מספיקות לפרמיה בחסר), אינם מופרזים ואינם מפלים לרעה בין המבוטחים בתכנית, כלומר לוקחים בחשבון בצורה מתאימה הבדלים משמעותיים בעלויות בין קבוצות סיכון שונות."
במקרה שהתנאים בהצהרה אינם מתקיימים במלואם, האקטואר יפנה לממונה על שוק ההון בצירוף הסברים לגבי התנאים שאינם מתקיימים.

(ב) עקרונות לשינוי תעריף ביטוח:

(1) תישקל קביעה של סכום העמסה שקלי בגין כל מבוטח, אשר יתווסף לתעריף לאחר שינוי פרמיית הסיכון. סכום זה יכול להשתנות ממבוטח למבוטח.

(2) תישקל האפשרות לשינוי היקף הכיסוי הביטוחי.

(3) אם נדרש שינוי משמעותי בתעריף, יישקל ביצוע השינוי באופן הדרגתי.

(4) במוצרים עם עתודה צבורה, יש להראות בנספח האקטוארי, עבור כל סוג של מבוטח (אפיון לפי: גיל, מין, סטאטוס עישון וכו'), את האופן בו העתודה נלקחה בחשבון בעת בניית התעריף החדש, וכן את השפעת השינוי בתעריף על העתודה הצפויה.

(5) בעת עדכון התעריף, לא יקוזזו הפסדים או רווחים בגין העבר.

(ג) ניסיון תביעות וחישוב שיעור הנזקים:

(1) התביעות התלויות וניסיון התביעות יכללו גם תביעות שאירעו וטרם דווחו (IBNR).

(2) תביעות שאירעו וטרם דווחו יחושבו על בסיס הניסיון בפועל.

(3) שיעורי הנזקים השונים יחושבו על בסיס התעריפים שאושרו (כולל תוספות חיתומיות), ולא לפי הפרמיה שנגבתה בפועל.

(4) שיעור הנזקים יחושב על פי פרמיה נטו ועל פי פרמיה ברוטו (כולל העמסות). אם מדובר בפרמיה קבועה, ניכוי העתודה במכנה יעשה על בסיס הנחות לחישוב הפרמיה נטו ולא לפי הנחות חישוב העתודה.

(5) במקרה של חוסר בניסיון התביעות, ניתן יהיה לקבץ תביעות מפוליסות בעלות מאפייני סיכון דומים כדי לקבל ניסיון תביעות רחב יותר. הקיבוץ ייעשה רק עבור התביעות ולא עבור הפרמיות (הפרמיות שיילקחו עבור החשיפה של אותן פוליסות בעלות מאפייני סיכון דומים יהיו על בסיס הפרמיות של הפוליסה אותה החברה מבקשת לאשר, ולא הפרמיות בפועל של פוליסות אלו).

(ד) שיקולים אקטואריים נוספים בקביעת תעריף ביטוח:

(1) התעריף החדש יתחשב בגורמי אמינות. ככל שהניסיון הסטטיסטי של החברה גדול יותר, כך יינתן משקל רב יותר לניסיון ונמוך יותר לתעריף שהיה קיים לפני השינוי, ולהיפך. לקבוצות אפיון בעלות שיעור תחלואה שונה (אפיון לפי: גיל, מין, סטאטוס עישון וכו') יינתן בסיס שונה של חשיפה לחישוב מידת האמינות. במקרה שהאמינות המתקבלת שונה בין קבוצות הגיל השונות, השינוי בתעריף ייבחן עבור קבוצות הגיל בעלות אמינות גבוהה בלבד.

(2) בתעריף ניתן לקחת בחשבון התפתחויות קיימות ועתידיות ברפואה, מחקרים בינלאומיים עדכניים ומגמות אחרות בניסיון התביעות שעשויות להשפיע על התעריף. המחקרים יכולים להתבסס גם על נתונים וניסיון מחו"ל.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

(3) לא ניתן יהיה ליצור סבסוד צולב בין קבוצות שונות של מבוטחים (כגון לפי: גיל, מין או סטאטוס עישון), אך ניתן יהיה לקבץ גילאים בקבוצות של עד 10 שנים. בקבוצות גיל בהן ניתן לצמצם את מספר השנים - יש להקטינו בהתאם.

(ה) גילוי למבוטחים קיימים: חברת הביטוח תודיע למבוטח בכתב, 60 יום מראש, על כל שינוי שאושר בתכנית הביטוח בהתאם להוראות אלו, תוך מתן גילוי מלא לגבי כל ההעלאות או ההפחתות הצפויות בתעריף או בהיקף הכיסוי הביטוחי.

סימן ג': חידוש תכנית לביטוח בריאות פרט [33] [34]

(א) תקופת ביטוח וחידוש תקופת ביטוח של פוליסה לביטוח בריאות

(1) אחת לשנתיים, בראשון לחודש יוני (להלן - מועד החידוש), יחודשו מאליהן לכלל המבוטחים, פוליסות בהן הם היו מבוטחים ערב החידוש, לתקופה של שנתיים נוספות, בין אם באותם תנאים ובין אם בתנאים שונים, ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה נוספת (להלן - רצף ביטוחי)[35].

(2) על אף האמור בסעיף קטן 2.2.1 סימן (ב), לגבי מבוטח שמשך תקופת הביטוח ממועד צירופו לראשונה ועד למועד החידוש הראשון היה קצר משנתיים, תהיה תקופת הביטוח החל ממועד הצירוף לראשונה ועד למועד החידוש הקרוב של כלל המבוטחים.

(3) נדרשה חברת ביטוח לבצע שינוי בתנאים בפוליסה במועד החידוש, וחברת הביטוח אינה ממשיכה לשווק פוליסה זו למבוטחים חדשים, רשאית היא במועד החידוש שלא לבצע את השינוי, ולחדש לכלל המבוטחים הקיימים בפוליסה את הפוליסה באותם תנאים שהיו בה ערב החידוש. יובהר כי במקרה זה לא תוכל חברת הביטוח לשווק פוליסה זו למבוטחים חדשים עד לביצוע השינוי האמור אשר יחול על כלל המבוטחים.

(4) על אף האמור בפסקת משנה (א)(1) לעיל, לא תחודש מאליה פוליסה כאמור באותה פסקה, במקרים הבאים:

(א) בפוליסה לביטוח מפני מחלות קשות, בה נקבע גיל ביטוח מירבי - אם המבוטח הגיע לגיל הביטוח המירבי שנקבע או אם המבוטח מיצה את כל תגמולי הביטוח שהוא זכאי להם על פי הפוליסה;

(ב) בכתב שירות - אם נקבעו בו הוראות מפורשות לעניין אי חידוש כתב השירות על ידי חברת הביטוח;

(ג) פוליסה ששווקה על פי תכנית שהממונה על שוק ההון אישר לגביה מראש ובכתב כי פוליסות לפיה לא יחודשו מאליהן.

(5) על אף האמור בפסקת משנה (א)(1) לעיל, לא תחודש מאליה פוליסה ללא קבלת הסכמתו המפורשת של המבוטח לחידוש אם חלה עלייה בדמי הביטוח החודשיים בתקופת הביטוח הבאה, של יותר מ- 10 שקלים חדשים או יותר מ- 20 אחוזים מדמי הביטוח לפי הגבוה מבניהם, ביחס לדמי הביטוח החודשיים ששילם המבוטח ערב חידוש הפוליסה.

---

[33] הוראות סימן זה יחולו על תכניות לביטוח מחלות ואשפוז, למעט ביטוח סיעודי, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח שיניים, ביטוח רפואי לעובדים זרים וביטוח המיועד למתן כיסוי ביטוחי לזרים בישראל שאינו ביטוח רפואי לעובדים זרים.

[34] מקור: מתוך חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט" (מיום 24.9.2015) מועד תחילה: תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 בפברואר 2016 ולאחר מועד זה לא ישווקו תכניות לביטוח בריאות שתקופת הביטוח בהן לא תואמת את הוראות חוזר זה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

יובהר כי במקרה של חידוש פוליסה שנעשתה לפי מספר תכניות בחבילה יש לבחון גם את עליית דמי הביטוח ביחס לכל תכנית בחבילה.

לעניין פסקת משנה זו -

"הסכמתו המפורשת של מבוטח" – לגבי ילד עד גיל 21 של מבוטח באותה תכנית או בן זוגו של מבוטח כאמור, חברת הביטוח רשאית לקבל את הסכמתו המפורשת של אותו המבוטח עבור ילדו עד גיל 21 או בן זוגו ;

"עליה בדמי הביטוח" - לרבות הפחתה בהיקף הכיסוי הביטוחי שנעשתה כתחליף להעלאת דמי הביטוח.

(6) על אף האמור בפסקת משנה (א)(5) לעיל, לא נדרשת הסכמתו המפורשת של מבוטח בטרם חידוש פוליסה מאליה כאמור בפסקת משנה (א)(1) לעיל.

(א) אם חברת הביטוח פירטה למבוטח שהצטרף לראשונה לתכנית בתקופה של 120 ימים שקדמו למועד החידוש באופן מפורש את השינויים בתנאי הביטוח ודמי הביטוח שיחולו במועד החידוש הקרוב, והמבוטח נתן את הסכמתו להם טרם ההצטרפות ;

(ב) אם הממונה על שוק ההון קבע מראש ובכתב כי לא נדרש לקבל את הסכמת המבוטח לגבי שינוי מסוים שערכה חברת הביטוח בתכנית.

(7) חודשה הפוליסה שלא על פי הסכמה מפורשת של המבוטח כאמור בפסקאות משנה (א)(1) ו – (א)(6) לעיל, והודיע המבוטח לחברת הביטוח, במהלך 60 הימים שלאחר מועד חידוש הפוליסה, על ביטול הפוליסה לגבי אותו מבוטח, תבוטל הפוליסה לגביו במועד חידוש הביטוח ויושבו למבוטח דמי הביטוח שנגבו בשל תקופה זו, ככל שנגבו, ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש זכויות לפי הפוליסה בשל מקרה ביטוח שאירע בתקופת 60 הימים כאמור.

(ב) הודעות למבוטח וביטול הביטוח

(1) חברת ביטוח תשלח למבוטח, לפחות 60 ימים לפני מועד חידוש פוליסה לתקופה נוספת אך לא יותר מ- 120 ימים לפני מועד כאמור, הודעה <u>באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הדואר ; לא שונו תנאי הביטוח או דמי הביטוח, רשאית חברת הביטוח לשלוח הודעה כאמור באמצעות מסרון, ככל שמספר הטלפון הנייד מקבל הודעות טקסט ; הודעה כאמור בפסקת משנה זאת</u> ~~בכתב אשר~~ תכלול את הפרטים הבאים (להלן - **הודעה ראשונה**) :

(א) מועד חידוש הפוליסה ;

(ב) במקרה שבו לא ישונו תנאי הביטוח ודמי הביטוח - עדכון כי הפוליסה תחודש ולא יחולו שינויים בתנאי הכיסוי הביטוחי ;

(ג) במקרה שישונו תנאי הביטוח בתקופה הנוספת - פירוט של השינויים המהותיים הצפויים ;

(ד) במקרה שישונו דמי הביטוח בתקופה הנוספת - טבלת דמי הביטוח של המבוטח (לרבות הנחות או תוספת לדמי הביטוח שנקבעו למבוטח) שיהיו נהוגים בעד כל תכנית בפוליסה, בתקופת הביטוח הנוספת עבור כל גיל.

<u>(1א) שונו תנאי הביטוח או דמי הביטוח לתקופה נוספת באופן המחייב את הסכמתו המפורשת של המבוטח לפי פסקת משנה (א)(5) תשלח חברת ביטוח למבוטח, בנוסף להודעה</u>

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

הראשונה, הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד של המבוטח, ככל שמספר הטלפון הנייד מקבל הודעות טקסט, במתכונת הבאה: "**מבוטח יקר, להלן קישור להודעה חשובה שנשלחה לכתובת הדואר/הדואר האלקטרוני שלך בעניין חידוש ביטוח הבריאות שלך. שים לב, ללא הסכמתך הביטוח יתבטל (קישור להודעה הראשונה ללא דרישת זיהוי פרט לתעודת זהות המבוטח וקישור לאיזור האישי המקוון)**".

(2) חברת ביטוח רשאית שלא לשלוח למבוטח במועד החידוש העתק של תנאי הפוליסה שחודשה, ובלבד שמסרה למבוטח את המידע שנדרש לפי פסקת משנה (ב)(1) לעיל ופירטה למבוטח את האפשרות לקבל העתק ממסמכי התכנית וכן את האפשרויות של המבוטח לעיין בהם תוך מתן פירוט היכן הדבר ניתן.
אין באמור כדי לגרוע מחובת חברת הביטוח לשלוח למבוטח במועד החידוש את דף פרטי ביטוח ואת טופס גילוי נאות.

(3) יובהר כי ההודעה הראשונה יכולה להישלח במסגרת הדיווח השנתי למבוטח ובלבד שההודעה תוצג באופן בולט בהתאם לקבוע בנספח 6.3.4.1 בשער 6 בחוזר המאוחד - חלק 3. ~~ומופרד מהדיווח השנתי.~~

(4) במקרה שנדרשה הסכמתו המפורשת של מבוטח כאמור בפסקת משנה (א)(5), תכלול ההודעה הראשונה, גם את הפרטים הבאים:

(א) הודעה כי נדרש לקבל את הסכמתו של המבוטח כתנאי לחידוש הפוליסה לתקופה נוספת;

(ב) ציון כי קיימת חשיבות לרצף ביטוחי, וכי אי חידוש הפוליסה אצל חברת הביטוח יביא לביטול הזכות לרצף הביטוחי;

(ג) פרטים אודות אופן העברת הסכמת המבוטח לחברת הביטוח בדבר חידוש הפוליסה.

(5) נדרשה הסכמתו המפורשת של מבוטח כאמור בפסקת משנה (א)(5), והיא לא התקבלה עד ל- 45 ימים טרם מועד חידוש הפוליסה, תמסור חברת הביטוח למבוטח, לפחות 21 ימים לפני מועד החידוש, הודעה נוספת בדבר הצורך בקבלת הסכמתו המפורשת של המבוטח (להלן - **הודעה שניה**). ההודעה השנייה תכלול פירוט כאמור בפסקת משנה (ב)(4) לעיל וציון מועד תום תקופת הביטוח אם לא תתקבל הסכמת המבוטח.

(6) נדרשה הסכמתו המפורשת של מבוטח כאמור בפסקת משנה (א)(5), ולא התקבלה הסכמה כאמור עד מועד תום תקופת הביטוח, לא תחודש הפוליסה לתקופה נוספת.

(7) על אף האמור בפסקת משנה (ב)(6) לעיל, עבור מבוטח שהגיש במהלך תקופת הביטוח, הנוכחית או זו שקדמה לה, תביעה למימוש זכויות לפי תנאי הפוליסה, תחודש הפוליסה לתקופה נוספת גם במקרה שבו לא התקבלה אצל חברת הביטוח כל תגובה לעניין הסכמתו לחדש את הפוליסה לתקופה נוספת אל חברת הביטוח, והוראות לגבי הודעות לפי פסקאות משנה (ב)(4) ו-(ב)(5) יחולו בשינויי נוסח נדרשים.

(8) חברת הביטוח תמסור את ההודעה השנייה ~~באמצעים אחרים שאינם שליחה בדואר רגיל. למשל, בדואר רשום, דואר אלקטרוני בליווי מסרון ובו נרשם כי נשלחה הודעה חשובה לדואר האלקטרוני~~ בשיחת טלפון או באמצעות דואר אלקטרוני בליווי הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד של המבוטח, ככל שמספר הטלפון הנייד מקבל הודעות טקסט, במתכונת הבאה: "**מבוטח יקר, להלן קישור להודעה חשובה שנשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך בעניין חידוש ביטוח הבריאות שלך. שים לב, ללא הסכמתך הביטוח יתבטל (קישור להודעה השניה ללא דרישת זיהוי פרט לתעודת זהות המבוטח וקישור**

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

לאיזור האישי המקוון) ; ~~ואולם אם נשלחה ההודעה השנייה בדואר רשום חברת הביטוח לא קיבלה אישור מסירת דואר תהיה חייבת חברת הביטוח למסור את ההודעה השנייה באמצעי נוסף אחר~~; ההודעה השנייה תימסר במקביל גם לסוכן הביטוח של המבוטח, ככל שישנו. לא קיימים ברשות חברת הביטוח פרטי הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון של המבוטח, ופרטים אלה לא קיימים גם אצל סוכן הביטוח של המבוטח, או שהמבוטח לא ענה לשיחת הטלפון של חברת הביטוח, תשלח חברת הביטוח למבוטח את ההודעה השניה בדואר רשום.

(8א) נשלחה הודעה ראשונה או שניה באמצעות אמצעי דיגיטאלי, תכלול ההודעה אפשרות לבחירה דיגיטאלית של המבוטח ובכלל זה אפשרות להסכים לחידוש הביטוח, שלא להסכים לחידוש הביטוח או לבקש שנציג חברת הביטוח יחזור למבוטח.

(9) לא חודשה הפוליסה כאמור בפסקת משנה (ב)(6) לעיל, ופנה מבוטח שלא התקבלה אצל חברת הביטוח כל תגובה לעניין הסכמתו לחדש את הפוליסה לתקופה נוספת אל חברת הביטוח בבקשה להצטרף חזרה לתכנית, וזאת תוך 60 ימים ממועד שבו הייתה עתידה להתחדש הפוליסה (להלן - **מועד אי החידוש**), תחדש חברת הביטוח את הפוליסה לתקופה נוספת בת שנתיים, למפרע החל ממועד אי החידוש, תוך שמירה על רצף ביטוחי, והמבוטח יהיה חייב בתשלום דמי הביטוח עבור תקופה זו.

(10) על אף האמור בפסקת משנה (ב)(9) לעיל:

(א) במקרה של הודעה שניה שנעשתה באמצעות שיחת טלפון, במסגרתה נמסר למבוטח המידע הנדרש בהודעה השנייה, והמבוטח ביקש פרק זמן נוסף עד למתן תשובתו או במקרה שההודעה השנייה נעשתה בדרך אחרת, שאושרה על ידי הממונה על שוק ההון מראש ובכתב - רשאית חברת הביטוח להודיע לו כי באפשרותו להשיב עד למועד החידוש, ולאחר מועד זה המבוטח לא יהיה זכאי לחידוש הביטוח כאמור בפסקת משנה (ב)(9).

(ב) חברת ביטוח רשאית לפנות אל מבוטח באמצעות שיחה טלפונית במהלך תקופה של 60 ימים החל ממועד אי החידוש, להציע לו לחדש את הפוליסה ברצף ביטוחי, תוך ציון כי קיימת חשיבות לרצף ביטוחי, וכי אי חידוש הביטוח אצל חברת הביטוח יביא לביטול הזכות לרצף ביטוחי (להלן - **פנייה יזומה**). ביצעה חברת הביטוח פנייה יזומה ובמסגרת הפניה:

א) ביקש המבוטח כי תחודש לו הפוליסה - תחודש הפוליסה למפרע תוך שמירה על רצף ביטוחי;

ב) ציין המבוטח כי הוא מבקש שלא לחדש את הפוליסה – חברת הביטוח תהיה רשאית שלא לאפשר למבוטח לחדש את הביטוח בהתאם לאמור בפסקת משנה (ב)(9);

ג) ביקש המבוטח פרק זמן נוסף להתלבטות עד למתן תשובתו - תאפשר לו חברת הביטוח להשיב תוך 7 ימים ממועד הפנייה היזומה ויציין בפני המבוטח את אפשרות זו; לא פנה המבוטח בבקשה לחדש את הפוליסה במהלך תקופה זו - חברת הביטוח תהיה רשאית שלא לאפשר למבוטח לחדש את הביטוח בהתאם לאמור בפסקת משנה (ב)(9).

(11) חברת הביטוח לא תקבע אופן פניה שונה בין מבוטח למבוטח, שיש לפנות אליו לפי חוזר זה, או תדירות הפניה אליו, בהתבסס על תבחינים הקשורים בסיכון הביטוחי .

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(12) תשובת המבוטח לפניית חברת הביטוח לפי סעיף זה, ככל שהייתה כזו, תתועד על ידי חברת הביטוח באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, חשבון מקוון של המבוטח אצל חברת הביטוח, מסרון, שיחה מוקלטת וכיוצא בזה; לעניין סעיף זה, תרשומת פנימית לא תיחשב כתיעוד.

(ג) **הודעה למבוטחים קיימים ואפשרות מעבר לפוליסה עדכנית** [36]

4.2.2 ביטוח תאונות אישיות

4.2.3 ביטוח ניתוחים

4.2.4 ביטוח תרופות

4.2.5 ביטוח השתלות

---

[36] (1) כאמור בהערת שוליים 90, נקבעו הוראות שונות לתכנית ביטוח פרט החל מיום 1 בפברואר 2016 ולאחר מועד זה נאסר לשווק תכניות ביטוח שלא תואמות להוראות החוזר. בהתאם להוראות החוזר, חברת ביטוח תשלח לכל מי שמבוטח אצלה בפוליסה ערב יום התחילה של הוראות סימן זה (להלן - פוליסה קודמת) הודעה בדבר האפשרות לעבור לפוליסה לפי הוראות סימן זה (להלן - פוליסה תואמת). ההודעה תכלול הצגת ההבדלים בין הפוליסה הקודמת לפוליסה התואמת, וכן את עיקרי הכיסוי בפוליסה התואמת; לעניין זה "הבדלים" - השוני בתקופות הביטוח בין הפוליסה הקודמת לזו התואמת והבדלים בין דמי הביטוח בפוליסה הקודמת לדמי הביטוח בפוליסה התואמת, בגיל הנוכחי של המבוטח ובגילאים מבוגרים יותר נכון למועד השליחה. על אף האמור, תחילתן של הוראות סעיפים ב(1), ב(1א),ב(8), ב(8א) ביום פרסומן.

(2) פניה כאמור בפסקה (1) לעיל, תיעשה לא יאוחר מ-90 ימים החל ביום 1 בפברואר 2016.

(3) הודיע מבוטח כי ברצונו לעבור לפוליסה תואמת, תצרפו חברת הביטוח לפוליסה תוך שמירה על רצף ביטוחי ובכפוף לתנאים הבאים:

(א) כללה הפוליסה התואמת כיסויים שלא היו למבוטח בפוליסה הקודמת, חברת הביטוח רשאית לבצע לגבי אותו מבוטח בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם עבור כיסויים אלו, תוך שמירה על רצף ביטוחי לכיסויים שהיו קיימים בפוליסה הקודמת ערב ההצטרפות לפוליסה התואמת. לעניין סעיף זה, עבור ביטוח מחלות קשות, יחשב ההפרש בין סכום הביטוח המירבי הקיים בפוליסה קודמת לבין סכום הביטוח המירבי הקיים בפוליסה תואמת של המבוטח ככיסוי שלא היה למבוטח בפוליסה קודמת.

(ב) כללה הפוליסה הקודמת של המבוטח חריגים שאינם כלולים בפוליסה התואמת, חברת הביטוח תהיה רשאית להחריג לגבי אותו מבוטח מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מהמקרים המפורטים בחריגים כאמור

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon